



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

התובע בתיק 8-642-19

והנתבע בתיק 8-689-19

(ייקרא להלן - התובע):

סלומון רוני

באמצעות ב"כ עו"ד חיון כפיר

רח' המאבק 19 גבעתיים

טל': 0502744815 פקס: 050-9924244-153

- נגד -

הנתבעת בתיק 8-642-19

והתובעת בתיק 8-689-19

(תיקרא להלן - הנתבעת):

אהרון אסתר

באמצעות ב"כ עו"ד יגאל גרוסמן

רח' הנמל 2 חיפה

טל': 04-8621147 פקס: 04-8621503

פסק דין

בהליכים שלפניי, עתר התובע לחיוב הנתבעת בתיקון נזקים שנגרמו לדירתה בעקבות עבודות בנייה שביצע התובע בדירתו (להלן – **התביעה**). מנגד, ביקשה הנתבעת לחייב את התובע בתשלום סכום בן 124,045 ₪ בגין נזקים אלו (להלן – **התביעה שכנגד**).

הרקע להליך וטענות הצדדים

1. הצדדים הם בעלי הזכויות בדירות בבית משותף שנמצא ברחוב קק"ל 60 א' בקריית מוצקין, הידוע כגוש 11590 חלקה 182. הבית בן שתי קומות וכולל 12 דירות (להלן – **הבית המשותף** או **הבית**). דירת התובע הידועה כתת-חלקה 3, נמצאת מעל דירת הנתבעת הידועה כתת-חלקה 1. על הבית חל התקנון המצוי.
2. אין מחלוקת שבהתאם להסכמות הצדדים, ביצע כל אחד מהם עבודות בנייה להרחבת דירתו; תחילה בוצעו העבודות בדירת הנתבעת; ומשהושלמו אלו, החל התובע את עבודות הבנייה בדירתו. עוד מוסכם, כי במהלך ביצוע עבודות הבנייה בדירת התובע, נגרמו נזקים לדירת הנתבעת; עיקר המחלוקת בין הצדדים נוגעת להיקף הנזקים ולשוויים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות התובע בכתב תביעתו

3. לטענת התובע, סמוך למועד תחילת העבודות בדירתו, פנו אליו ילדיה של הנתבעת, שעיסוקם בשיפוץ מבנים והציעו לו את שירותיהם כקבלן מבצע של העבודות בדירתו; משסירב התובע להצעתם, החלו הנתבעת וילדיה להתנכל לו; בין היתר האשימו את התובע בנזקים שלא הוא גרם להם, תוך הפעלת לחצים, איומים, וניסיון לסחוט ממנו כספים שלא כדין. לדברי התובע, עוד בטרם החלו עבודות הבנייה בדירתו, התגלו ליקויים ובעיות רטיבות בדירת הנתבעת, אולם הנתבעת לא תיקנה ליקויים אלו אלא המתינה שיחלו עבודות הבנייה בדירתו, אז פנתה אליו בדרישה לפיצוי כספי מופקע עבור תיקונם, תוך דחיית הצעותיו לתקן את הנזקים ע"י איש מקצוע מטעמו.
4. לכתב תביעתו צירף התובע חוות דעת מומחה מתאריך 22.9.2019 שערך מר אברהם תורגמן - מהנדס בניין ושמאי מקרקעין (להלן – **מומחה התובע**). בחוות הדעת, העריך מומחה התובע את עלות תיקון הנזקים בדירת הנתבעת בסך 5,000 ₪ לערך, כמו-כן קבע שמקור נזקי הרטיבות בדירת הנתבעת אינם מדירת התובע אלא מליקויים ברכוש המשותף. יצוין כי חוות דעת מומחה התובע, נערכה בעקבות חוות דעת מומחה הנתבעת שהומצאה לו עוד בטרם הגיש תביעתו. לתמיכה, מפנה התובע לסרטון שצולם לדבריו, קודם למועד התחלת הבנייה בדירתו, ומוכיח שנזקי הרטיבות בדירת הנתבעת אינם באחריותו.
5. בתביעתו עתר התובע למינוי מומחה מטעם המפקח על רישום מקרקעין, ולמתן צו עשה לחיוב הנתבעת בתיקון הליקויים בדירתה, וזאת כדי לשים קץ להתנכלות מצד הנתבעת.

טענות הנתבעת בכתב הגנתה ובתביעה שכנגד

6. לטענת הנתבעת, בוצעו בדירתה עבודות בנייה בהיקף נרחב, שהושלמו לקראת סוף שנת 2016. לאחר מועד זה החל התובע בעבודות בנייה בדירתו שהסבו לדירתה נזקים כבדים, אלו טרם התגבשו בעת הגשת כתב הגנה, הואיל ונכון לאותו מועד, טרם הושלמו העבודות בדירת התובע. לכתב הגנתה צירפה הנתבעת תמונות שצולמו לדבריה ב"זמן אמת", וכן חוות דעת מומחה מתאריך 28.1.2019 של מר ישראל אלנקוה - הנדסאי בניין ושמאי מקרקעין (להלן – **מומחה הנתבעת**). לבקשת הנתבעת, ערך המומחה מטעמה חוות דעת משלימה מתאריך 24.11.2019 (להלן – **חוות הדעת המשלימה מטעם מומחה הנתבעת**) וזאת לאור ההתקדמות בעבודות הבנייה ממועד ביקורו הראשון של המומחה, ולצורך התייחסות לחוות דעת מומחה התובע שהועברה לעיונה.
7. הנתבעת הכחישה את טענות התובע בדבר לחץ פסול ומניעים פסולים מאחורי דרישותיה לפיצוי וכן את הטענה שילדיה עוסקים בשיפוצים. לדבריה, כל שהציעו לתובע הוא שיטפלו בבנייה בדירתו, לאור הניסיון שצברו בעקבות העבודות שהושלמו זה מכבר בדירת הנתבעת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. בכתב התביעה שכנגד שהוגש ביום 1.12.2019 חזרה הנתבעת על טענותיה ועתרה לחיובו של התובע בעלות תיקון הנזקים בדירתה (67,250 ₪), הפסד דמי שכירות (28,000 ₪), פיצוי בגין עגמת נפש (15,000 ₪), החזר עלות חוות דעת המומחה מטעמה (5,265 ₪), תשלום הוצאות מים בגין פיצוץ שגרם התובע לצינור בשטחה (2,672 ₪) ודמי ארנונה לתקופה שדירתה לא אוכלסה (5,858 ₪).

טענות התובע בכתב ההגנה שכנגד

9. בכתב ההגנה שכנגד טען התובע להעדר סמכות עניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שעילתה נזיקת, ועתר למחיקתה.

10. לגופו של עניין ונוסף על האמור בתביעתו, טען התובע שעלות תיקון הליקויים בדירת הנתבעת הוערכה בסכום מופרז, על פי עלויות קבלן חיצוני, הגבוהות בכמעט שליש, מהמחיר שהיה משלם לקבלן שעבד בדירתו. עוד טען התובע שהנתבעת ביצעה שינויים ברכוש המשותף ללא הסכמתו, מבלי לתאם עמו את מועד ביצועם, וזאת על-אף שידעה שהוא אמור להתחיל לבנות בדירתו, ולכן יש להטיל עליה את האחריות לנזקים שנגרמו.

11. אשר לסעד שעניינו הפסד דמי שכירות והחזר הוצאות ארנונה, טען התובע שבניגוד לטענת הנתבעת, במהלך העבודות בדירתו הייתה דירת הנתבעת מושכרת; לכך היו עדים חוץ ממנו גם הקבלן המבצע והפועלים שעבדו בדירתו. בעניין הפיצוי בגין עגמת נפש טען שאי נוחות הנגרמת בזמן עבודות בנייה, היא "רע הכרחי", וזו הייתה גם מנת חלקו, בזמן השיפוצים בדירת הנתבעת. אשר להחזר הוצאות מים בהן חויבה הנתבעת בשל פיצוץ בצנרת טען התובע שמדובר בטענה כללית שאין בצדה ראיות.

ההליכים בתיק

12. ביום 12.2.2020 הודיעו הצדדים על הסכמתם למינוי מומחה מטעם המפקח. בהחלטה שניתנה בו ביום, ע"י כב' המפקח יובל וסרקרוג (כתוארו אז), התבקשו הצדדים להודיע אם עומדים הם על ניהול ההליך בפני המפקח על רישום מקרקעין, בהינתן שחלק מהסעדים שנתבעו אינם מצויים בגדר סמכותו העניינית. עוד נאמר באותה החלטה, שככל שהצדדים עומדים על ניהול ההליך, יציעו 3 מומחים, מתוכם ימונה מומחה מטעם המפקח. אשר לסמכות העניינית צוין שככל שההליכים ימשיכו להתנהל לפי המפקח על רישום מקרקעין, אפשר שיימחקו חלק מהסעדים בהעדר סמכות עניינית.

13. ביום 19.03.20 מונה מר יוסי לזר – מהנדס אזרחי ושמאי מקרקעין – כמומחה מוסכם מטעם המפקח על רישום מקרקעין (להלן – **המומחה** או **המומחה לזר**) וחוות דעתו הוגשה ביום 22.7.20.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לאור בקשת התובע לחקור את המומחה, התקיים ביום 19.11.20 דיון הוכחות שבו נחקרו המומחה. באותו דיון העידו גם הנתבעת ושני בניה, והתובע עצמו.

14. התיק הועבר לטיפול במהלך חודש 3/2021, לאחר מינויו לשיפוט של המפקח הקודם. מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**) ראיתי להמשיך בניהול התיק מהשלב שאליו הגיע, וביום 19.7.2021 שמעתי סיכומיהם של הצדדים בעל-פה.

15. ביום 21.7.21 ומבלי שניתן לכך היתר, הגיש התובע טיעוניו בדבר קיומו של הסדר דיוני לסילוק חלק מהסעדים, שאותו הפרה הנתבעת (ראו להלן). בהחלטה מיום 25.7.21 הוריתי שהחלטה בעניין תינתן במסגרת פסק הדין. לאחר מתן ההחלטה, הוגשה תגובת הנתבעת בבקשה.

דיון והכרעה

מיקוד והגדרת המחלוקת בין הצדדים

דחיית התביעה בתיק 8-642-19

16. כאמור, בתביעתו מאשר התובע שבמהלך עבודות הבנייה שבוצעו בדירתו גרם נזקים לדירת הנתבעת; אלא שכתב התביעה עתר התובע למתן צו עשה נגד הנתבעת המחייבה לתקן את הנזקים בדירתה. את תביעתו השתית התובע על סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, הקובע ש"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

17. בקשת סעד לחיוב הנתבעת בתיקון הנזקים בדירתה אינה מתיישבת עם העובדה שהגורם לנזק הוא התובע עצמו, ואינה עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שעניינו מתן סעד נגד בעל הדירה המזיקה. בסעיפים 11-12 לתביעתו הסביר התובע שתבע את הנתבעת מתוך כוונה לשים קץ למסע הנקמה שלה נגדו, ולניסיונותיה לסחוט ממנו כספים, אלא שהעובדות עליהן מבסס התובע את תביעתו, אינן מקימות עילה לפי סעיף 3 לתקנון המצוי, ולכן דין התביעה להידחות.

מחיקת הסעדים הנזיקיים מהתביעה שכנגד

18. בכתב התביעה שכנגד עתרה הנתבעת לחיוב התובע בסכום של 124,045 ₪. לטענת התובע, היות שמדובר בסעדים נזיקיים שאינם מצויים תחת סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, יש למחוק את התביעה שכנגד. מנגד, טענה הנתבעת בכתב התביעה שכנגד, שלמפקח סמכות עניינית לדון בתביעתה לאור העובדה ששתי התביעות מבוססות על תשתית עובדתית ומשפטית זהה, ולכן ראוי שהשתיים תידונה בפני אותה ערכאה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

גדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין

19. סמכויותיו של המפקח על רישום מקרקעין מעוגנות בסעיף 72 לחוק המקרקעין, תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות":

..."

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

..."

20. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע בצורה מפורשת ודווקנית את סמכויות המפקח על רישום מקרקעין, בעניינים הבאים:

א. סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף;

ב. סמכות ייחודית לדון בסכסוכים לפי הוראות חוק המקרקעין המנויות בסעיף הנ"ל ובנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים;

ג. סמכות (מקבילה לבית משפט) לדון בסכסוך בין בעלי דירות בעוולת הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף.

21. אשר לסמכות לדון בעוולות נזיקיות, קביעת סמכותו המפורשת של המפקח על רישום מקרקעין לדון בעוולת הסגת גבול, מלמדת על העדר סמכותו לדון בתביעות נזיקיות אחרות [ראו: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי פד"י כח (1) 730 (1974); ע"א 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי רמת גן (נבו, 30.6.2002); רע"א (י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' אברהם רחמים (נבו, 09.03.2017); ע"א (ת"א) 1480/02 גרש נ' נציגות הבית המשותף (נבו,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9.7.2003 ; עש"א (מחוזי-ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב
(נבו, 15.4.2019).

22. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שעילתה נזקים שגרם בעל דירה לדירה אחרת
נובעת מסעיף 3(ב) לתקנון המצוי, הקובע ש "בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע
תיקון בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון", וזאת מכוח סמכותו על-
פי סעיף 72 לחוק המקרקעין, לדון ב"סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או
חובותיהם לפי התקנון" (הדגשה שלי-ע"מ).

23. מלשוננו של סעיף 3(ב) לתקנון המצוי נמצא שסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין מוגבלת
לכאורה למתן צו עשה; אלא שבפסיקה הורחבה סמכותו לפסוק פיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו
לדירה אחרת, ככל שהסעד הכספי נילווה ומשני לתביעה העיקרית. כשמדובר בתביעה כספית
גרידא, שאינה מלווה בסעד שבסמכות המפקח (צו עשה מכוח סעיף 3 לתקנון המצוי) - אין המפקח
מוסמך לדון בתביעה [ראו: אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי בתיים
משותפים, 349-350 (2001)]. ודוק; אפשר שבמקרים מסוימים יינתן פיצוי כספי תחת מתן צו עשה
לתיקון, כאשר אכיפת צו עשה לתיקון אינה אפשרית (אם בשל היקפו וטיבו של התיקון ואם בשל
יחסי הצדדים), זאת כאמור כחלופה למתן צו עשה שנתבע, ולצורך מוגדר של השבת מצב הדירה
לקדמותו, קרי; פיצוי בגין נזקים ישירים שנגרמו לדירה ע"י הדירה האחרת. ככל שמדובר בתביעה
לסעד כספי בגין נזק מסוג אחר, הרי שזו אינה בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין.

האם למפקח סמכות לדון בתביעה שכנגד שאינה תחת סמכותו העניינית?

24. האם כטענת הנתבעת מוסמך המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שכנגד הכוללת סעדים
נזיקיים, שאינם בגדרי סמכותו העניינית, ככל ששתי התביעות מבוססות על תשתית עובדתית
ומשפטית זהה? הנתבעת אינה מציינת מהו המקור החוקי לטענתה, אם כי יש להניח שהכוונה
להוראת סעיף 51 (א)(4) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984 (להלן - **חוק בתי
המשפט**) הקובעת את סמכותו של שופט שלום לדון "בתביעה שכנגד לתביעה אזרחית שנושאן
אחד או שהן נובעות מאותן הנסיבות, יהיה שוויו של נושא התביעה-שכנגד אשר יהיה".

25. סעיף 74 לחוק המקרקעין מקנה אמנם למפקח על רישום מקרקעין את "כל הסמכויות שיש לשופט
בית משפט השלום הדין בתביעה אזרחית", ובכלל זה, מוסמך המפקח לדון בתביעה שכנגד הבאה
לפניו, עם זאת, אין לקרוא אל סעיף 74 לחוק המקרקעין המקנה למפקח את "כל הסמכויות" שיש
לשופט שלום, גם סמכות עניינית שמלכתחילה לא ניתנה לו בחוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. סעיף 51(א)(4) לחוק בתי המשפט הקובע את סמכותו של שופט שלום לדון בתביעה אזרחית החורגת מגדר סמכותו העניינית, הוא חריג לכלל הקובע את סמכותו העניינית של שופט בית משפט שלום; הקניית סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שכנגד החורגת מסמכותו, תעניק לו סמכות יתר, הקיימת לשופט בית משפט שלום, רק במקרים חריגים. יש לציין כי סעיף 51(א)(4) לחוק בתי המשפט הוא דוגמה למקרה שבו כאשר ביקש המחוקק "להוסיף" על סמכותו העניינית של שופט בית משפט שלום, נעשה הדבר בקביעה מפורשת בחוק. דוגמה נוספת ניתן למצוא בסיפא של סעיף 40(1) לחוק בתי המשפט, המסמיך את בית המשפט המחוזי לדון בתביעה שכנגד המצויה תחת סמכותו של בית משפט שלום, שהוגשה במסגרת הליך המתברר לפניו.

27. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו ברע"א (מחוזי-נצרת) 14382-02-20 פנץ נ' לוי (נבו, 12.3.2020), בשאלת הרחבת סמכותו של רשם בכיר לדון בתובענה שסכומה עולה על גבול סמכותו העניינית:

"הכלל הבסיסי החל במשפט הציבורי לעניין סמכותה של כל רשות שלטונית קובע, כי על מנת שרשות שלטונית תקנה סמכות לבצע פעולה מסוימת חייבת להיחות (טעות במקור-ע"מ) הוראת חוק המסמיכה אותה לבצע אותה הפעולה. בהעדר הוראת חוק מסמיכה נקודת המוצא היא שאין לרשות השלטונית סמכות. עיקרון החוקיות עומד בבסיס המשפט הציבורי כולו וחל בין היתר על הרשות השופטת ועל כל החלטה של בית משפט החורגת מדלת אמותיו של חוק מסמיך לוקה בפגם יסודי של חוסר סמכות [בג"ץ 4491/13 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' ממשלת ישראל (נבו, 2.7.2014)]."

לענייננו, חוק בתי המשפט הסמיך רשם בכיר לדון בתובענה אזרחית שסכומה אינו עולה על 75,000 ₪. אין בחוק הוראה המסמיכה רשם בכיר לדון בתובענה שכנגד שסכומה עולה על 75,000 ₪. על כן ובהעדר הוראת חוק מסמיכה נקודת המוצא היא שאין לרשם בכיר סמכות לדון בתביעה שכנגד שסכומה עולה על 75,000 ₪. חיזוק למסקנה זו ניתן למצוא בהוראת סעיף 51(א)(4) לחוק בתי המשפט המסמיך שופט של בית משפט שלום לדון ב"תביעה שכנגד לתביעה אזרחית שנושאן אחד או שהן נובעות מאותן נסיבות, יהיה שוויו של נושא התביעה שכנגד אשר יהיה..." הנה כי כן, מקום שראה המחוקק להעניק לבית המשפט סמכות לדון בתביעה שכנגד (טעות במקור-ע"מ) הוא עשה כן בהוראת חוק מפורשת התוחמת את גבולות הסמכות. הוראה דומה אינה קיימת בסעיף 85א לחוק בתי המשפט הקובע את סמכויותיו של רשם בכיר ואין הוראה המחילה את הוראת סעיף 51(א)(4) לחוק בתי המשפט על רשם בכיר. אין המדובר בלאקונה בחוק אלא בהסדר שלילי הקובע, כי אין לרשם בכיר סמכות לדון בתביעה שכנגד החורגת מגבולות הסמכות שהוענקה לו בחוק... הגבלת סמכותו של רשם בכיר לדון בתביעות כספיות שסכומן אינו עולה על 75,000 ₪ ואי הסמכתו לדון בתביעה שכנגד החורגת מגבול סמכותו מובנת אף נוכח הוראות חוק-יסוד: השפיטה. מלאכת השפיטה נמסרה בידי שופט המתמנה בידי נשיא המדינה לפי בחירה של ועדה לבחירת שופטים (סעיפים 1 ו-4 לחוק-יסוד: השפיטה)... מאחר שרשם בכיר הינו גורם שיפוטי שאינו שופט ואינו נבחר בדירג שבה נבחר שופט ושלא על פי הקיטריונים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(טעות במקור-ע"מ) המשמשים לבחירת שופט, הגביל המחוקק את סמכויותיו של רשם בכיר באופן שהוסמך לדון בתביעות כספיות שסכומן אינו עולה על 75,000 ₪...עולה, אם כן, כי הענקת סמכויות שפיטה לרשם בכיר היא חריג לכלל הקובע כי סמכויות שפיטה נתונות בידי שופט. בנסיבות אלה לא ניתן להרחיב את גבולות החריג ולהעניק לרשם בכיר סמכויות מעבר לאלה שהמחוקק העניק לו באופן מפורש בחוק..."

28. טעם נוסף להגבלת סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שכנגד רק בעניינים המצויים בסמכותו, קשור למדרג הנורמטיבי שבין הכלל הקובע את סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין (חוק) לבין ההוראה המסדירה את הליך התביעה שכנגד (תקנה). תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב – 2011 מחילה אמנם על סדרי הדין בפני המפקח על רישום מקרקעין את תקנות סדר הדין האזרחי, אך אין בכוחה להרחיב את גבולות סמכותו העניינית של המפקח, בהיותה חקיקת משנה. לעניין זה אפנה לדברים של השופט י' זמיר שנאמרו כאמרת אגב בבג"ץ 336/99 דלתא להשקעות ולמסחר (קרני שומרון) בע"מ נ' בית-המשפט לעניינים מקומיים אריאל, פ"ד נה (3) 256 (2001):

"...הסמכות העניינית של בתי-המשפט בישראל קבועה בחקיקה ראשית... קביעת הסמכות העניינית של בתי-המשפט בישראל בחוק (להבדיל מחקיקת משנה) משפיעה, כמובן, על התוקף ועל הפרשנות של חקיקת משנה המסדירה אף היא את הסמכות של בתי-משפט אלה, באופן המקנה עדיפות לכללי הסמכות העניינית שנקבעו בחוק. כך, לדוגמה, נפסק כי הוראה בתקנות סדר הדין, המאפשרת לנתבע להגיש לבית-המשפט שבו הוא נתבע בקשה על דרך של טען ביניים, אין כוחה עמה לאפשר הגשת בקשה כזאת בעניין החורג מגבולות הסמכות העניינית של בית-המשפט לפי חוק בתי המשפט... בהתאם לגישה זאת, נתבע המבקש מבית-משפט בישראל סעד כלפי צד שלישי ניצב בפני קושי אם הסעד או העילה לקבלת הסעד אינם מסורים לסמכות העניינית של אותו בית-משפט. עיקר הקושי נובע מן הפער בין המעמד של הנורמה הקובעת את גבולות הסמכות העניינית של בית-המשפט (חוק) לבין המעמד של הנורמה המסדירה מתן הודעה לצד שלישי (תקנה) (ראו ע"א 817/81 רשות הנמלים בישראל נ' ז'נו [7], בפסקה 18 לפסק-הדין של השופט גולדברג)..."

29. סיכומם של דברים, סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שכנגד מוגבלת לעילות ולסעדים שהוקנו לו בדין, ואין בכוחו של סעיף 51(א)(4) לחוק בתי המשפט לבטל הגבלה זו. לצורך הרחבת סמכותו העניינית של המפקח, נדרש שהדבר ייעשה באופן מפורש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. לענייננו - בכתב התביעה שכנגד עתרה הנתבעת לחיוב התובע בסכום של 124,045 ₪, ואין למצוא ברשימת סעדיה צו עשה מכוח סעיף 3(ב) לתקנון המצוי, לחיוב התובע בתיקון ליקויי דירתו או לתיקון הנזקים בדירתה. מתוך הסכום האמור, 67,250 ₪ בגין עלות תיקון הנזקים הישירים בדירתה (וברכוש המשותף). כאמור, סעד זה מצוי תחת סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין כחלק מחובתו של בעל הדירה האחרת להשבת המצב לקדמותו **כסעד נלווה לצו עשה**; לעומת זאת, יתר הסעדים שעניינם הפסד דמי שכירות, עוגמת נפש וחייב בהוצאות מים וארנונה, אינם בסמכותו העניינית של המפקח, בהיותם סעדים נזיקיים מובהקים. ביחס לסעדים אלו, אף ניתנה החלטת כב' המפקח יובל וסרקרוג (כתוארו אז) מיום 12.2.20 שבה התבקשו הצדדים להודיע, האם הם עומדים על המשך ניהול ההליך לפניו, תוך שצוין באותה החלטה שככל שההליכים יוסיפו להתנהל לפני המפקח, אפשר שיימחקו חלק מן הסעדים בהעדר סמכות עניינית.

31. אציין כי לטעמי, מלכתחילה היה מקום להורות על מחיקת התביעה שכנגד או לחלופין, על העברתה לבית משפט השלום, משמדובר בתביעה כספית שאינה נלווית לצו עשה. משהובא התיק לפניי בשלב מתקדם לצורך שמיעת סיכומי הצדדים בעל-פה, ראיתי מטעמים של יעילות דיונית לפסוק בסעד הכספי שעניינו תיקון הנזקים הישירים בדירת הנתבעת - סביבו נסב עיקר ההליך, לרבות שמיעת עדים ומינוי מומחה מוסכם; משמדובר בסעד שמצוי בגדרי סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין, כסעד אינצידנטלי לצו עשה. בשונה מכך, ראיתי להורות על מחיקת הסעדים הנזיקיים - שאינם נובעים ישירות ממעשיו של התובע ואף אינם נכללים תחת הסעד המתחייב לשם החזרת מצב הדירה לקדמותו - אלו מצויים מחוץ לתחום סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין; זאת, כמתחייב מכללי הסמכות שנקבעו בדין, ועל-אף המשמעויות הנגזרות מפיצול הדיון לשתי ערכאות [ראו: רע"א 14382-02-20 שאוזכר לעיל; רע"א 6500/19 **גבריאל נ' אשד** (נבו, 7.5.2020); רע"א 7513/15 **מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית** (נבו, 21.3.2016); רע"א 5639/13 **סגל נ' ורמז** (נבו, 14.8.2014); שלמה לוי **תורת הפרוצדורה האזרחית: מבוא ועקרונות יסוד 99** (מהדורה שנייה, 2008)].

32. משהוריתי על מחיקת הסעדים הנזיקיים, מתייתר הצורך לדון בטענת התובע לקיומו של הסדר דיוני במסגרתו הוסכם בין הצדדים על סילוק סעדים אלו, על אף זאת ראיתי להתייחס בקצרה לטענה. לתמיכה בטענתו, מפנה התובע להודעה משותפת מיום 12.2.20 שבו הגדירו הצדדים את הנושאים אליהם מתבקש להתייחס המומחה המוסכם, תוך ציון **הברור מאליו** - שלא נדרשת התייחסות המומחה ליתר הסעדים שנתבעו (הפסד שכירות, עגמת נפש ותשלום הוצאות מים וארנונה). אין לראות בהודעה מיום 12.2.20 הסדר דיוני, אלא כאמור הודעה בדבר "השאלות אליהם התייחס צריך המומחה במסגרת חוות דעתו" (סעיף 2 להודעה). הדברים עולים באופן ברור גם מנוסח סעיף 4.2 להודעה: "על המומחה לחוות דעתו בנוגע לליקויי בניה הנטענים על ידי הצדדים ולא לגבי יתר הטענות (עוגמת נפש, הפסד דמי שכירות, תשלום הוצאות חשבון מים והפסד תשלום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ארנונה)”. מכאן ועד למסקנה שהוסכם על סילוק סעדים אלו, הדרך רחוקה. טענת התובע לקיומו הסדר דיוני אף אינה מתיישבת עם העובדה שחלק לא מבוטל מחקירות העדים הוקדש לבירור סוגיות אלו, ללא התנגדות מצד התובע.

33. סיכומם של דברים, התביעה העיקרית נדחית בהעדר עילה; הסעדים שעניינם הפסד דמי שכירות, עגמת נפש, ותשלום הוצאות חשבון מים ודמי ארנונה נמחקת בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בסעדים נזיקיים. פתוחה הדרך בפני הנתבעת להגיש תביעה בגין סעדים אלו בערכאה המוסמכת, מבלי שיש באמור להביע עמדה כלשהי ביחס לסיכוייה. הסעד שעניינו החזר הוצאות חוות דעת השמאי ייבחן בפרק הוצאות ההליך שלהלן.

חוות דעת המומחה

34. כאמור ביום 22.7.20 הוגשה חוות דעת המומחה המוסכם. הצדדים ויתרו על הפניית שאלות הבהרה למומחה, אם כי לבקשת התובע, נחקר המומחה על חוות דעתו. הלכה היא כי חוות דעת מומחה אינה כובלת את שיקול דעתו של בית המשפט (ע”א 402/85 מרקוביץ נ’ עיריית ראשון לציון, פ”ד מא(1) 133, 139 (1987)). עם זאת, בית המשפט לא יסטה ממסקנות מומחה שמונה על ידו בהעדר סיבה משמעותית ובולטת שלא לעשות כן (ראו: ע”א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע”מ נ’ רבי (נבו, 23.4.1990); ע”א 9323/04 מיצר לפיתוח בע”מ נ’ שותפות בניין 17 (נבו, 23.7.06); 2099/08; עיריית אשקלון נ’ תשל”ז השקעות והחזקות בע”מ (נבו, 28.10.10)).

35. המומחה ביקר בבית המשותף ועיין בחומר שהוגש לו על-ידי הצדדים, לרבות בחוות דעת המומחים. בסיכום חוות דעתו, קבע המומחה שעבודות הבנייה שביצע התובע בדירתו גרמו לנזקים בדירת הנתבעת וברכוש המשותף, ושעלות תיקונם המשותפת נאמדת בסך של 21,500 ₪ בתוספת מע”מ. מעבר לכך, הותיר המומחה לשיקול דעת המפקחת את ההחלטה לגבי חיוב התובע בעבודות לשיקום הגינה המשותפת, שעלותן המוערכת היא 8,000 ₪.

36. בסעיף 6 לחוות הדעת התייחס המומחה לחוות-דעת מומחי הצדדים, תוך קביעת ממצאיו שלו, ובסעיף 7 לחוות הדעת ריכז בטבלה את מסקנותיו. בסעיפים הבאים, תובא סקירה של ממצאי המומחה בנוגע לרכיבי הנזק להם טענה הנתבעת, תוך התייחסות לקביעת מומחי הצדדים, ולדברים שמסר המומחה בעדותו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. לא קיבלתי את טענת התובע לפטור מאחריותו לנזקים ברכוש המשותף מהטעם שלא נתן את הסכמתו לביצוע השינויים והתיקונים שעשתה הנתבעת ברכוש המשותף. יצוין שמדובר בעבודות שבגדר "החזקה תקינה", שנועדו לשמר את המצב הקיים של חזות הבית, ועד לתביעה שלפניי לא נשמעה טענת התובע לעצם ביצוע השינויים ע"י הנתבעת, וכל שטען הוא שעל הנתבעת היה להמתין עד לסיום העבודות בדירתו, טרם ביצעה את אותם שינויים, ומשלא עשתה כן, עליה לשאת בנזקים.

38. מעבר לכך, על התובע היה לנקוט אמצעי הגנה למניעת פגיעה ברכוש המשותף, והטענה שהנתבעת לא תיאמה מולו את ביצוע העבודות ברכוש המשותף, ולא המתינה עד שיסיים את העבודות בדירתו, אינה טענת הגנה ראויה נגד חובתו על-פי סעיף 3 לתקנון המצוי, להימנע משינויים בדירתו העלולים לגרום נזק לרכוש המשותף או לדירה אחרת. לא נטען וממילא לא הוכח, שלא ניתן היה לבצע את העבודות בדירת התובע מבלי להסב נזק לאלו.

39. עוד ראיתי לקבוע כבר בשלב זה כי הוכח לפניי שליקויי רטיבות בדירת התובע הם שגרמו לנזקים בדירת הנתבעת. בעניין זה קבע המומחה בסעיפים 6.3-6.6 לחוות דעתו, קיומם של ליקויי איטום בדירת התובע. בחוות דעתו ציין המומחה שהשתמש במכשיר המודד לחות. לא צורפו לחוות הדעת תמונות המתעדות את אחוזי הלחות שנמדדו, על-אף זאת, שוכנעתי מעדותו של המומחה כי ממצאיו מבוססים על בדיקות שערך ועל הממצאים בשטח. מקובל עליי הסברו של המומחה שאין כל משמעות לסרטון המוכיח את טענת התובע שנוזקי הרטיבות בדירת הנתבעת היו קיימים עוד קודם למועד התחלת הבנייה בדירתו. לדברי המומחה, לא נדרש בזמן הבדיקה לשאלה אם נזקי הרטיבות נוצרו לפני ביצוע העבודות בדירת התובע או לאחריהן; וקביעותיו מבוססות על התרשמותו מהשטח ועל בדיקות שביצע (עמ' 2 לפרוטוקול ש' 15; עמ' 3 ש' 8-13). גם אם נכונה טענת התובע בדבר הופעת רטיבות בדירת הנתבעת קודם לעבודות בדירתו - משנקבע ע"י המומחה שמקור הרטיבות בדירת התובע, מחובתו לתקן את הליקויים בדירתו, ללא קשר לשאלת מועד הופעתם.

מכאן, נפנה לבחון את ממצאי המומחה.

הנזק לחיפוי קירות חוץ (ס' 6.1 לחו"ד המומחה)

40. מומחה הנתבעת קבע בחוות דעתו שהקירות החיצוניים בדירת הנתבעת ניזוקו ע"י שאריות טיט ומלט שנדבקו עליהם במהלך עבודות הבנייה בדירת התובע. במקומות אחדים אף נשחקה שכבת הגמר של הצבע בעקבות אותן שאריות טיט ומלט. מומחה הנתבעת המליץ על פירוק יחידות מדחסי המזגנים, שטיפת הקירות והמרפסות משאריות טיט ומלט, מריחת צבע לחידוש שליכט והחזרת המדחסים למקומם. עוד קבע מומחה הנתבעת שיש להשלים עבודות טיח וצבע בתקרה הסמוכה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לדלת הכניסה ובחיבורים שבין שתי הקומות. סך עלות תיקונים אלו להערכת מומחה הנתבעת הוא 6,000 ₪. **מנגד**, המליץ מומחה התובע על ניקוי קירות החוץ בעלות מוערכת של 855 ₪.

41. בעניין זה קבע המומחה לזר שקודם לביקורו, פורקו חלק מיחידות המזגנים והורכבו מחדש, חלק מהן עבר ניקיון. קירות החזית במספר מקומות הוכתמו בחומרי מליטה, ויש צורך בניקיון ובצביעתם מחדש. עוד קבע המומחה, שיש להשלים עבודות גמר בין שני חלקי הקירות, שנצבעו בגוון שונה. להערכתו של המומחה לזר, עלות ניקוי קירות החוץ מחומרי המלט, ביצוע תיקוני טיח מקומיים במקומות שונים, השלמות גמר בשליכט צבעוני וצביעה מחדש עד לקבלת מרקם אחיד, וכן פירוק והרכבה של המזגנים לאחר ניקויים היא 6,000 ₪.

42. **משלא נסתרה חוות דעת המומחה בעניין זה לגופו של עניין, אני מאמצת אותה במלואה. משקבעתי שהמקור לנזקי הרטיבות בדירת הנתבעת הוא בדירת התובע (ס' 39 לעיל), יש לדחות טענת התובע לקיזוז סך של 2,700 ₪.**

הנזק לריצוף במרפסות (ס' 6.2 לחו"ד המומחה)

43. מומחה הנתבעת קבע שאריחי הריצוף בדירת הנתבעת, במרפסת הפתוחה הצמודה לסלון ובמרפסת הפתוחה שליד דלת הכניסה כוסו בשכבת טיט ומלט; ופתח הניקוז של המרפסת הפתוחה כוסה בשכבת טיט. לדברי מומחה הנתבעת, לא ניתן לבחון את שלמות אריחי הריצוף במרפסת הפתוחה, אלא לאחר ניקוי שכבת הטיט והמלט המכסה את האריחים והסרת הפיגומים שעמדו בעת ביקורו על האריחים. במצב זה, העריך מומחה הנתבעת את עלות התיקון בסך של 1,200 ₪. לאחר ביקורו השני של מומחה הנתבעת בדירות צוין בחוות דעתו המשלימה שאריחי הריצוף עברו ניקיון יסודי. **מנגד**, מומחה התובע קבע שלא נמצא כל פגם באריחי הריצוף.

44. בעניין זה קבע המומחה לזר שלא הבחין בנזק לאריחי הריצוף (לאחר שאלו עברו ניקוי טרם ביקורו בבית). ככל שהניקיון בוצע ע"י עובד מטעם הנתבעת, זכאי הוא לפיצוי בסך 500 ₪.

45. **משלא נסתרה חוות דעת המומחה לזר בעניין זה לגופו של עניין, ומשלא הועלתה כל טענה אשר לקביעת מומחה הנתבעת בחוות דעתו המשלימה, בנוגע לביצוע עבודת הניקוי ע"י עוזי בנה של הנתבעת, יש לאמץ קביעה זו של המומחה לזר ולחייב את התובע בסכום של 500 ₪.**

הנזק למעקות המרפסות ולסורג החלון במטבח (סעיף 6.3 לחו"ד המומחה)-

46. מומחה הנתבעת קבע שבשל ביצוע עבודות בטון, טיח ושליכט בדירת התובע ללא נקיטת אמצעי הגנה, נגרם נזק למעקות המרפסות (ליד הסלון וליד דלת הכניסה בדירת הנתבעת) וכן לסורג חלון מטבח דירת הנתבעת. לפיכך הומלץ ע"י מומחה הנתבעת לנקות את המעקות והסורג, ללטשם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ולצבעם מחדש. עלות התיקון היא 2,700 ₪ לערך. **מנגד**, המליץ מומחה התובע על ניקוי המעקות והסורג בעלות מוערכת של 500 ₪.

47. המומחה לזר קבע בעניין זה שבמספר מקומות יש צורך בניקוי חומרי מליטה וכן בניקוי סימני מליחות שמקורה ברטיבות במרפסת התובע. עוד קבע שתידרש צביעה מחדש של הסורג ושל קירות החזית במקטעים שלמים לצורך קבלת גוון אחיד של הקיר. עלות ניקוי חומרי המליטה מהקירות שבמרפסת הקדמית וכתמי מליחות על גבי חיפוי קיר הבריקים שבמבואת הכניסה לדירת הנתבעת הוערכה ע"י המומחה בסכום של 1500 ₪ לערך. עלות תיקון איטום המרפסת המובילה לדירת התובע כ- 2,000 ₪.

48. משלא נסתרו קביעותיו אלו של המומחה ע"י מי מהצדדים יש לאמצן, עם זאת, לא ראיתי לחייב את התובע בעלות תיקון איטום המרפסת המובילה בדירתו, אלא ליתן צו עשה המורה לו לתקן ליקוי זה, הגם שסעד זה לא נכלל בתביעת הנתבעת [ראו: ע"א 9137/07 **אסיפובה נ' קלישטיין** (נבו, 30.12.2008); ע"א 9118/06 **שנרום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ** (נבו, 5.3.2009)].

נזק הרטיבות בתקרת סלון הנתבעת (ס' 6.4 לחו"ד המומחה)

49. מומחה הנתבעת מצא כתם רטיבות בתקרת הסלון בדירת הנתבעת (בחיבור שבין התקרה לקיר הלבנים), שמקורו באיטום חלקי בחיבור שבין הקומות. המלצתו הייתה לבצע איטום של הטיח, ולאחר בדיקת אטימות לבצע תיקוני שפכטל וצבע בדירת הנתבעת. עלות התיקון כ- 2500 ₪. **מנגד**, סבר מומחה התובע שמדובר במקור רטיבות שאינו פעיל וכל שיש הוא לבצע תיקוני טיח וצבע בתקרת הסלון בעלות מוערכת של 250 ₪.

50. המומחה לזר קבע בחוות דעתו שהמקור לרטיבות הוא פתחים בקיר המשמשים למעבר צנרת בויב ולעיגון המרפסת; לשם פתרון ליקוי זה יש לבצע ביטון, איטום וצביעה במרפסת התובע, למניעת כתמי רטיבות בתקרה וכתמי מליחות בחיפוי הקיר שמתחת, עלות התיקון 2,000 ₪. **משקבעתי שהמקור לנזקי הרטיבות מדירת התובע ומשלא נסתרו טענות המומחה, אני מאמצת קביעותיו תחת רכיב זה.**

נזקי הרטיבות במטבח ובחדר השינה בדירת הנתבעת (ס' 6.5 לחו"ד המומחה)

51. מומחה הנתבעת קבע שבשל איטום לקוי בחיבור שבין קירות ותקרת המטבח וכן סיב המרזב וקופסות התקשורת, מחלחלים מים על קירות המטבח ומשם לשיש המטבח. לשם תיקון הבעיה נדרש פירוק המרזב (תעלת הפח) והקופסאות, ולבצע איטום. לאחר בדיקת אטימות יש לנקות את שאריות הטיט והמלט מהמרזב, להרכיבו ולבצע תיקוני צבע ושפכטל בדירת הנתבעת. עלות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התיקונים 5,500 ש. **מנגד**, קובע מומחה התובע שמוקד הרטיבות אינו פעיל, ויש לבצע תיקון טיח וצבע נקודתי בקיר החיצוני בעלות 500 ש.

52. המומחה לזר קבע בעניין זה שהמקור לרטיבות בתקרת מטבח דירת הנתבעת הוא בכשלי איטום בקיר וקיומה של צנרת בולטת. לשם תיקון הליקוי יש צורך בפירוק המרזב (התעלה מפח), ביצוע תיקונים ואטימת פתחים וכן ביצוע צביעה של קירות החזית שבהם נראו פגמים במרקם השליכט הצבעוני. עלות התיקון נאמדת בסך 2,500 ש, סכום זה אינו כולל את עלות צביעת חזיתות הבית, זו נכללה בסעיף 6.1.1 לחוות הדעת (סעיף 41 לעיל). **משקבעתי שהמקור לנזקי הרטיבות מדירת התובע ומשלא נסתרו טענות המומחה, אני מאמצת קביעותיו תחת רכיב זה.**

נזקי הרטיבות מתחת לריצוף הסלון (ס' 6.6 לחוו"ד המומחה)

53. מומחה הנתבעת קבע כי הריצוף במרפסת הפתוחה הצמודה לסלון כוסה בשכבת טיט ומלט, אלו כיסו גם את פתח הניקוז של המרפסת. כתוצאה מכך הוצפה המרפסת במים עד לגובה 3.5 ס"מ עד לגובה מסילות האלומיניום של דלתות האלומיניום המפרידות בין ריצוף פנים הדירה לחוץ. **מנגד**, קבע מומחה התובע העדר ליקוי באחריות התובע.

54. המומחה לזר מציין בחוות דעתו הימצאותם של קילופי צבע מעל הפנלים בסמוך לחדר הרחצה, **אם כי המקור לנזקי רטיבות אלו אינו בדירת התובע, ויש לאמץ קביעתו, משלא נסתרה.**

הנזק ליחידות מדחסי המזגנים (ס' 6.7 לחוו"ד המומחה)

55. מומחה הנתבעת קבע כי בעת ביצוע עבודות טיח וצבע מחוץ לדירת התובע, לא ננקטו אמצעי הגנה על יחידות המעבה של המזגנים המותקנות על גבי הקירות החיצוניים, בשל כך הוכתמו היחידות בשאריות פסולת בנייה, אלו חדרו פנימה אל תוך המעבים. עלות תיקון הנזקים החיצוניים שנגרמו למזגנים 4,000 ש לערך. התייחסות המומחה לזר בעניין זה ראה סעיף 41 לעיל.

הנזק לחלון ההדף בממ"ד (ס' 6.8 לחוו"ד המומחה)

56. מומחה הנתבעת מצא שאריות טיט ומלט על כנפי חלון הפלדה, על המשקוף ועל ציריו. נדרש לפרק את כנפי החלון לצורך ניקוי פנימי של הצירים והרכבתו מחדש. כן יש לנקות את שאריות הטיט מיתר חלקי החלון, ולצבוע את המשקוף. העלות מוערכת של התיקון היא 3,500 ש. **מנגד**, קבע מומחה התובע שעלות ניקוי החלון היא 180 ש בלבד.

57. המומחה לזר, העריך את עלות תיקון חלון הממ"ד בסך של 800 ש, **קביעתו לא נסתרה ע"י הנתבעת ואושרה ע"י התובע בסיכומיו ויש לאמצה.**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנזקים לגינה המשותפת (ס' 6.9 לחו"ד המומחה)

58. מומחה הנתבעת קבע קיומו של נזק לעבודות הגינון שבוצעו בהזמנת הנתבעת, שבא לידי ביטוי בהימצאותן של שאריות מלט וטיט בטון ופסולת בנייה על אבני הטוף. חלק משכבות החצץ והאבנים חסר ונלקח. עלות שיקום הגינה 13,650 ₪. **מנגד**, קובע המומחה מטעם התובע שיש לפנות את פסולת הבניין מהחצר, בעלות מוערכת של 1,000 ₪.

59. המומחה לזר מציין בחוות דעתו כי במועד ביקורו במקום, נראה שטח החצר מוזנח ולא מתוחזק ובגינה עשב יבש. להערכת המומחה לזר, לא ניתן לקבוע שמדובר בנזק שבאחריותו הבלעדית של התובע, ולכן הותיר עניין זה להכרעת המפקחת. לצד זאת קבע המומחה, שככל שבמועד ביקורו של מומחה הנתבעת היו בחצר חומרי בניין ופסולת שלא פונו, יש לקבל את הערכת מומחה הנתבעת ולהביא בחשבון את עלות ניקוי השטח בסך 1,000 ₪.

60. **מקביעת המומחה עולה שמצב הגינה נובע מהזנחה והעדר תחזוקה, ולא בשל פעולותיו של התובע, למעט הימצאותה של פסולת בניין, שאת עלויות פינויה יש להשית על התובע. משלא הוכיחה הנתבעת אחרת, ולאור הסכמת התובע לשאת במימון הוצאות ניקוי הפסולת בסך 1,000 ₪, אני מאמצת את קביעת המומחה בעניין חיוב התובע בסכום זה.**

הנזק לשביל הכניסה (ס' 6.9 לחו"ד המומחה)

61. מומחה הנתבעת קבע שיש לתקן את שביל הגישה הבנוי מאריחים, המוביל לדירתה של הנתבעת על-ידי פירוק האריחים והרכבתם מחדש. אריחי השביל מוכתמים בשאריות טיט ובטון ובקצה השביל ליד המדרכה יש "שקיעה" של אריחים, ככל הנראה כתוצאה מעומס שהופעל על האריחים (משאית בטון/ משאבה). עלות התיקון 8,000 ₪. **מנגד**, קבע מומחה התובע שיש לבצע תיקון מקומי בשטח 1 מ"ר, בחלק של האריחים ששקעו, בעלות 932 ₪.

62. המומחה לזר ביקר בדירה לאחר תיקון השביל ע"י התובע וציין בחוות דעתו שוני בגימור בין הריצוף החדש שהותקן מטעם התובע לבין החלק הקיים. בכדי להתאים את הטקסטורה של השביל בהתאם לריצוף הקיים, המליץ המומחה לזר על פירוק האריחים שהותקנו ע"י התובע, ועל התקנתם מחדש, עם מישקים צרים יותר ומילויים ברובה בגוון של הרובה בשביל הקיים. עלות התיקון 1,200 ₪.

63. **משנדחתה טענת התובע בדבר העדר אחריותו לנזקי הרכוש המשותף (ס' 37-38 לעיל) ומשלא נסתרה קביעת המומחה בעניין זה ע"י הצדדים, אני מאמצת קביעתו.**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנזק למוצרי אלומיניום (ס' 6.10 לחו"ד המומחה)

64. מומחי הצדדים התייחסו לעלות תיקון הנזקים שנגרמו למוצרי אלומיניום בדירת הנתבעת, כתוצאה משאריות טיח ומלט שנותרו עליהם בעקבות עבודות הבנייה שביצע התובע:

- **ניקוי ארגזי תריס חיצוניים** - מומחה הנתבעת: 600 ₪, מומחה התובע: 200 ₪.
- **רשת חלון המקלחת** - מומחה הנתבעת: עלות החלפה - 250 ₪, מומחה תובע: ניקוי - 150 ₪.
- **ניקוי תריס הסלון** - מומחה הנתבעת: 250 ₪, מומחה התובע: 150 ₪.
- **ניקוי חלונות לרבות אדני וספי השיש** - מומחה הנתבעת: 750 ₪, מומחה התובע: 250 ₪.

65. בעניין זה קבע המומחה לזר בחוות דעתו שעלות מוערכת של ניקוי שאריות מלט מהסורג, החלון, אדן החלון והתריס וצביעה נקודתית היא 1,000 ₪. בסיכומיו מאשר התובע את קביעת המומחה; ומשלא עלתה טענה נגד קביעה זו מצד הנתבעת, יש לאמצה.

הוצאות ניהול ופיקוח על ביצוע העבודות (ס' 7 לחו"ד המומחה)

66. המומחה לזר קבע בחוות דעתו שיש להשית על התובע את הוצאות הניהול והפיקוח על העבודות בסך 2,500 ₪. היות שביצוע העבודות עתיד להתבצע ע"י בעלי מקצוע מטעם הנתבעת, ולאור אופיים של התיקונים, לא ראיתי לפסוק פיצוי בגין רכיב זה.

סיכום ממצאי המומחה

67. מסיכום ממצאי המומחה, כמפורט בסעיפים... לעיל, נמצא כי עלות תיקון הליקויים בדירת התובע והנזקים בדירת הנתבעת מסתכמים בסכום של 16,500 ₪ לא כולל מע"מ, לפי הפירוט הבא:

- א. תיקון הנזק לחיפוי קירות חוץ (ס' 40-42 לעיל) – 6,000 ש"ח
- ב. תיקון הנזק לריצוף במרפסות (ס' 43-45 לעיל) – 500 ש"ח
- ג. תיקון הנזק למעקות המרפסות ולסורג החלון במטבח (ס' 46-49 לעיל) – 1,500 ש"ח
- ד. תיקון איטום המרפסת המובילה לדירת התובע (ס' 43 לעיל) – 0
- ה. תיקון הרטיבות בתקרת סלון הנתבעת (ס' 49-50 לעיל) – 2,000 ש"ח
- ו. תיקון הרטיבות במטבח ובחדר השינה בדירת הנתבעת (ס' 51-52 לעיל) – 2,500 ש"ח
- ז. תיקון נזקי רטיבות מתחת לריצוף הסלון (ס' 53-54 לעיל) – 0
- ח. תיקון הנזק לחלון בממ"ד (ס' 56-57 לעיל) – 800 ש"ח
- ט. תיקון הנזקים בגינה המשותפת (ס' 58-60 לעיל) – 1,000 ש"ח
- י. תיקון הנזק בשביל הכניסה (ס' 61-63 לעיל) – 1,200 ש"ח
- יא. תיקון הנזק לחלקי אלומיניום (ס' 64-66 עיל) – 1,000 ש"ח
- יב. הוצאות ניהול ופיקוח (ס' 66 לעיל) – 0



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

68. לטענת התובע, פניותיו לנתבעת בהצעה לתיקון הליקויים על-ידו, נתקלה בהתנגדות מצד הנתבעת, בכך נמנעה ממנו האפשרות לתיקון הליקויים בשיעור מופחת, ע"י בעלי המקצוע שעבדו בדירתו. מדובר בטענה כללית ללא ראיות בצדה, וללא התייחסות לשאלה, בגין אילו מבין רכיבי הנזק יש לבצע הפחתה (שכן ברור שהטענה אינה רלבנטית לכלל הרכיבים). מטיעוני הצדדים ומהראיות שלפניי עולות טענות נוקבות של הנתבעת כלפי אופן ניהולו של התובע את פרויקט הבנייה בדירתו, וכן טענות נגד איכות ביצוע העבודות ומקצועיותם של בעלי המקצוע מטעמו, אלו הולידו את הסכסוך בין הצדדים בהליך שלפניי; כך שספק בעיניי אם אפשרות תיקון הליקויים ע"י בעלי המקצוע מטעם התובע הייתה על הפרק בזמנו, וספק אם הייתה מביאה לפתרון הסכסוך. מעבר לכך, עולה כי בהתחלה דובר על תיקון הליקויים והנזקים ע"י התובע, אלא שבהמשך התנהל מו"מ בין הצדדים לצורך גיבוש הסכמה על סכום כספי, אך זה לא השתכלל לכדי הסכם. במאמר מוסגר יצוין כי התיק שלפניי, נמנה על סוג המקרים שבהם נכון לפסוק סעד כספי, חלף צו עשה לתיקון ע"י בעל הדירה המזיקה, וזאת בשל היחסים העכורים בין הצדדים, והחשש מפני מחלוקות נוספות.

התוצאה הסופית

69. התביעה בתיק 8-642-19 נדחת בהעדר עילה.

70. התביעה שכנגד בתיק 8-689-19 מתקבלת באופן חלקי –

- א. הסעדים שעניינם הפסד דמי שכירות, עגמת נפש, ותשלום הוצאות מים וארנונה נמחקים בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין.
- ב. בתוך 30 יום ישלם התובע לנתבעת סכום של 16,500 ₪ (לא כולל מע"מ) בגין עלות תיקון הנזקים בדירתה.
- ג. התובע יתקן את ליקויי האיטום במרפסת המובילה לדירתו. העבודה תבוצע ותושלם בתוך 45 יום על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בתחום האיטום.

71. לנוכח התוצאה אליה הגעתי, ראיתי לחייב את התובע לשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 9,000 ₪. בסכום זה לקחתי בחשבון בין היתר את התנהלות הצדדים בהליך, ניהול הוכחות והגשת בקשת התובע לאחר שסוכמו טיעוני הצדדים. כן נתתי דעתי בקביעת סכום ההוצאות לדחיית תביעת התובע, וליחס שבין הסעדים שנתבעו בתביעה העיקרית לבין הסכום שנפסק בסופו של יום. בהקשר זה של הדברים, יצוין שלא ראיתי לחייב את התובע בהוצאות חוות דעת מומחה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/642/2019, 8/689/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעת. הסכום האמור, ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן, יתווספו אליו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים ותסגור התיקים שלפניי.

ניתן ביום י"ד חשון תשפ"ב, 20 באוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.

**עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין**